

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๙๒,๖๐๗ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๘/๒๕๖๑)

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษา ได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบียดบังยักยอกเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาไป นั้น ถือเป็นการจงใจกระทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อความเสียหายเกิดจากการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม การที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่นั้นชดใช้เงินตามจำนวนเงินที่ได้รับ ความเสียหาย จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมกับพฤติการณ์และการกระทำแล้ว นอกจากนั้น เมื่อลูกจ้างกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนายจ้างในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ว่าจ้าง ซึ่งถือเป็นการผิดสัญญาจ้าง ผู้ที่ทำสัญญา

ไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จ ก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ



คำประกันเพื่อคำประกันการเข้าทำงานของลูกจ้างโดยตกลงร่วมกันรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วม จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ทำละเมิดในจำนวนเงินเดียวกันนั้นด้วยตามสัญญาคำประกัน

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่า มีเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขาดบัญชีไปเป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๓,๒๒๒ บาท โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของผู้ฟ้องคดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีหน้าที่รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษา ซึ่งได้กระทำการทุจริต เบียดบังยกยอกเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่อื่นที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ นางสาว ข. นางสาว ส. นางสาว ก. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนาย ป. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เป็นช่องทางให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบียดบังยกยอกเอาเงินของทางราชการ ไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และโดยที่ผู้กระทำละเมิดบางรายเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดชอบตามสัญญาคำประกันด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมจากนักศึกษา ได้ออกใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินโดยมิได้นำเงินส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ดังกล่าวเบียดบังเงินที่นางสาว ข. ลงลายมือชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินและมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินไปส่งแทน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้าง และเป็นการจงใจกระทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินมาชดใช้คืนบางส่วนแล้ว คงเหลือเงินที่ไม่ได้ส่งคืนอันเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๙,๓๙๗ บาท เมื่อความเสียหายเกิดจากการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงิน



แก่ทางราชการกรณีรับผิดทางละเมิด เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๓๙๗ บาท ตามจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมกับพฤติการณ์และการกระทำแล้ว

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาจ้างของลูกจ้างตามสัญญาค้ำประกัน นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตกลงร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ร่วม เมื่อปรากฏว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาและค่าธรรมเนียมไว้โดยไม่ได้นำส่งกองคลัง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไป อันเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างและเป็นการกระทำละเมิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และแม้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการกระทำที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ว่าง ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้เงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาและค่าธรรมเนียมขาดบัญชี และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๙,๓๙๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในจำนวนเงินดังกล่าวตามสัญญาค้ำประกันที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของนาง ส. ลูกจ้างประจำเงินรายได้ สังกัดงานเงินรายได้ กองคลัง โดยตกลงร่วมรับผิดชอบกับนาง ส. ในฐานะลูกหนี้ร่วม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งทำสัญญาค้ำประกันการเข้าทำงานของนางสาว ก. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดงานเงินรายได้ กองคลัง โดยตกลงร่วมรับผิดชอบกับนางสาว ก. ในฐานะลูกหนี้ร่วม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งทำสัญญาค้ำประกันการเข้าทำงานของนางสาว ข. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดงานเงินรายได้ กองคลัง โดยตกลงร่วมรับผิดชอบกับนางสาว ข. ในฐานะลูกหนี้ร่วม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗๑-๔๗๔/๒๕๕๘ วินิจฉัยว่า นาง ส. นางสาว ก. และนางสาว ข. กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยนาง ส. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕๑,๐๙๒.๘๖ บาท นางสาว ก. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕๑,๐๙๒.๘๖ บาท และนางสาว ข. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๙๓,๑๔๑.๓๖ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงานของนาง ส. นางสาว ก. และนางสาว ข. ตามลำดับ จึงต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกัน



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๙๙๙,๓๙๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕๑,๐๙๒.๘๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕๑,๐๙๒.๘๖ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๙๓,๑๔๑.๓๖ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นาง ส. นางสาว ก. และนางสาว ข. ได้ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นเงินจำนวนเท่าใดให้นำมาหักกับเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๕/๒๕๖๐)

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นทั้งกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน และเป็นผู้สมัครขอรับทุนด้วยในขณะเดียวกันนั้น จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการพิจารณาทางปกครองกรณีการให้ทุนการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอกไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น ๆ ได้ ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ตนเองได้เป็นผู้รับทุนการศึกษา โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณที่ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปโดยไม่ชอบ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสังกัดอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้อนุมัติและเบิกจ่ายไปโดยไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน รวมเป็นเงินคนละ ๙๙,๐๐๐ บาท ต่อมา มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา และทำการลงมติคัดเลือกให้ตนเองเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาเสียเอง นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังเป็นผู้ออกคำสั่งอนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่ตนเองและผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ อันเป็นการต้องห้ามและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน) จึงดำเนินการตามกระบวนการเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองส่งคืนเงินทุนการศึกษาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปโดยไม่ชอบพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ นาย บ. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกรรมการ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจำนวน ๒ คน คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นทั้งกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนและเป็นผู้สมัครขอรับทุนด้วยในขณะเดียวกัน จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการพิจารณาทางปกครองกรณีการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอกไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาทางปกครองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๓ (๑)^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ตนเองได้เป็นผู้รับการศึกษา โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงในคดีด้วยว่า ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓/๒๕๕๔ ให้เพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ทุนการศึกษา และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนที่ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปโดยไม่ชอบ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสังกัดอยู่ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบสวนความรับผิดชอบโดยชอบแล้ว และเป็นกรณีที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน โดยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่ากับจำนวนเงิน

^{๓๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง



ที่ได้โอนมรดกและเบิกจ่ายไปโดยไม่ชอบเป็นเงินทั้งสิ้น คนละ ๙๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยคณณัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระเงินจนถึงวันฟ้องคดี รวม ๑๒๗ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย คนละ ๒,๕๘๓.๔๙ บาท รวมเป็นเงินคนละ ๑๐๑,๕๘๓.๔๙ บาท และจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนคนละ ๙๙,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวนคนละ ๑๐๑,๕๘๓.๔๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินคนละ ๙๙,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๐/๒๕๖๐)

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องมีความหมายมารองรับ ได้แก่ คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดชดใช้เงิน ในกรณีที่ปรากฏว่าคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินที่อาศัยเป็นฐานในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมมีผลทำให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ในการนี้ แม้คำฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าวจะเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาเพื่อให้มีการพิพากษาหรือกำหนดค่าบังคับใด ๆ ที่จะเป็นการแก้ไขเยียวยาเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวได้โดยตรง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี ก็ได้ให้ความหมายว่าศาลไม่อาจพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับคำสั่งนั้นได้อีกหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงมีอำนาจวินิจฉัยถึงปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งให้ชดใช้เงินอันเป็นฐานของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคดีนี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๕ (เดิมคือ โรงเรียนตำรวจภูธร ๕) จังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลอาคารสถานที่ และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ผู้บัญชาการการศึกษาได้มีคำสั่งกองบัญชาการการศึกษา ที่ ๓๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๔๙๒,๒๒๗.๒๐ บาท



เนื่องจากกระทำละเมิดทำให้ราชการได้รับความเสียหาย กรณีข้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ทำการขูดดินในที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๕ ไปใช้ประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นในคดีดังกล่าวมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ต่อมา ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้กำกับศูนย์ฝึกอบรมภาค ๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ตำรวจภูธรภาค ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๔๘๒,๒๒๗.๒๐ บาท มาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานยึดและอายัดทรัพย์สิน กับมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาได้มีการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งเจ้าพนักงานยึดและอายัดทรัพย์สิน รวมทั้งคำสั่งที่ให้อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินที่อายัด จำนวน ๔๘๒,๒๒๗.๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาเพื่อออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้เงินนั้น ผู้มีอำนาจจำต้องพิจารณาว่าเป็นกรณีที่เข้าองค์ประกอบทางข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะออกคำสั่งได้หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในส่วนของการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบทั้งในทางปกครอง ในทางอาญา และในทางแพ่ง ปรากฏว่า ในทางปกครองนั้น เมื่อผู้บัญชาการการศึกษาได้มีได้มีคำสั่งกองบัญชาการการศึกษา ที่ ๓๕๙/๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากมิได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกองบัญชาการการศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดอาญารวมทั้งฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ต่อมา กองวินัยได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งว่า ข้อกล่าวหาที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าไม่มีมูลและให้ข้อกล่าวหาตกไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ยุติเรื่องการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี สำหรับการดำเนินการทางอาญานั้น พนักงานอัยการจังหวัดลำปางได้เป็นโจทก์ฟ้องหุ้นส่วนจำกัด ล. กับพวก รวม ๔ คน เป็นจำเลย ต่อศาลจังหวัดลำปางเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๖๔๑/๒๕๔๖ ข้อหา ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืน



ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดลำปางได้มีคำวินิจฉัยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๘/๒๕๔๘ ว่า พยานหลักฐานไม่พอรับฟังว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้อง จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน คดีอาญาจึงถึงที่สุด ส่วนการดำเนินการทางแพ่งนั้น กระบวนการคล้งโดยผู้กำกับกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๕ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจช่วง ได้เป็นโจทก์ ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. เป็นจำเลยที่ ๑ และผู้ฟ้องคดี เป็นจำเลยที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดลำปาง เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๔๖ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๔๘๒,๒๒๗.๒๐ บาท และศาลมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ โดยเห็นว่า เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การพิพากษาคดีส่วนแพ่งจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ในคำพิพากษาส่วนอาญาดังกล่าวซึ่งฟังเป็นยุติแล้วว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง คดีไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกต่อไป จึงพิพากษายกฟ้อง เมื่อไม่มีผู้อุทธรณ์คดีส่วนแพ่งจึง ถึงที่สุด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าทางราชการยังไม่ได้ได้รับความเสียหาย จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ ให้ยุติเรื่อง จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเห็นได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี ยังไม่พอฟังได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงิน จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยปราศจากข้อเท็จจริงสนับสนุน อันทำให้คำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๓๕๙/๒๕๔๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีฐานทางกฎหมายที่จะใช้อำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเคยยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๓๕๙/๒๕๔๗ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินมาชำระให้แก่ ทางราชการดังกล่าว และศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดี ออกจากสารบบความซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วก็ตาม ก็เป็นเพียงกรณีที่ศาลไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนที่ เกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวไว้พิจารณา เพื่อให้มีการพิพากษาหรือกำหนดคำบังคับใด ๆ ในอันที่จะ เป็นการแก้ไขเยียวยาเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวได้โดยตรงเท่านั้น แต่มิได้หมายความว่าศาลไม่อาจ พิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับคำสั่งนั้นได้อีกหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง ซึ่งการที่ศาลจะ พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ให้อายัดเงินในบัญชี เงินฝากของผู้ฟ้องคดีได้ ศาลย่อมจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยถึงปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของ

^{๓๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน



คำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ ๓๕๙/๒๕๔๗ อันเป็นฐานของการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการอายัดเงินของผู้ฟ้องคดีในบัญชีเงินฝาก จำนวน ๔๘๒,๒๒๗.๒๐ บาท และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว แต่ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งไม่มีอำนาจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องคืนเงินที่อายัดไปให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๔๘๒,๒๒๗.๒๐ บาท ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินจำนวน ๔๘๒,๒๒๗.๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๑๘/๒๕๖๑)



บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนและมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ภายหลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การตราพระราชกฤษฎีกาจึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายแม่บท กำหนดไว้ และเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเนื่องจากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน การส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อันเป็นการดำเนินการเพื่อการพัฒนาการเกษตรและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อการเวนคืนที่ดินพิพาทจึงกระทำได้ แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายตามเงื่อนไขของกฎหมาย การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงมิได้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง ตำบลลิเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน



ตำบลห้วยเตย ตำบลท่าข้าม ตำบลพุนพิน ตำบลน้ำรอบ ตำบลหนองไทร ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน และตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน การส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา และอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนเห็นว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้เริ่มดำเนินการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ประกอบด้วยเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ๒ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนรัชชประภาและเขื่อนแก่งกรุง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการศึกษาทบทวนความเหมาะสมการพัฒนาชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำพุมดวง เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนประมาณ ๗๓,๙๘๐ ไร่ ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำ หลังจากการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนรัชชประภามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ในเขตท้องที่ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง ตำบลลิเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน ตำบลห้วยเตย ตำบลพุนพิน ตำบลท่าข้าม ตำบลบางงอน ตำบลหนองไทร ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน และตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของราษฎรที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ และราษฎรในระดับตำบลและหมู่บ้านแล้ว จำนวน ๔๑ ครั้ง ซึ่งรวมถึงท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนอยู่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเข้าไปรับคำขอรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ที่อยู่ในเขตชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ กรณีจึงเป็นการจัดให้มีการระดมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง^๑

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗

ฯลฯ

ฯลฯ



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามลำดับ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติเปิดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่ง ๑ ใน ๔ โครงการ ดังกล่าว มีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมอยู่ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางบอน ตำบลนารอบ ตำบลหนองไทร ตำบลพุนพิน ตำบลท่าข้าม ตำบลห้วยเตย ตำบลมะลวน ตำบลศรีวิชัย ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอบ้านฉาง และตำบลท่ากระดาน อำเภอบ้านริษนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาและอนุมัติในหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และต่อมาได้ประกาศใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ กรณีนี้เห็นว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคสาม^๓ และมาตรา ๖^๔

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มี กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

^๒ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๑ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ถ้ามิได้ตกลง ในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓-๔} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็น สาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการ พัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการ โอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ไว้ก่อนก็ได้

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนต้องระบุ

(๑) ความประสงค์ของการเวนคืน

(๒) เจ้าหน้าที่เวนคืน

(๓) กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็น



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา และมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๔)^๕ และมาตรา ๖^๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงถือได้ว่ากระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ ที่กฎหมายแม่บทกำหนดไว้ และเมื่อเหตุที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทเนื่องจาก มีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน การส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อันเป็นการดำเนินการเพื่อการพัฒนาการเกษตร และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ

ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้น ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสองปี หรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจำเป็นเพื่อทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น

^{๕-๖} พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการนั้น ให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง แล้วแต่กรณี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรีได้

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ให้หัวหน้าองค์กรอิสระนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอ

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

^๗ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การชลประทาน” หมายความว่า กิจกรรมที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อการเวนคืนที่ดินพิพาทจึงกระทำได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินเช่นกัน ดังนั้นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงมิได้มีเนื้อหาเกินขอบเขตหรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว เห็นว่า กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน การส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อันเป็นประโยชน์สาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนแล้วจะเห็นได้ว่า หากต้องดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนก็จะเสียหายต่อผลประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ แต่อย่างใด พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๖/๒๕๖๐)

เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับพิพาทตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้และได้มีการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนและวิธีการในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว รวมทั้งการใช้ดุลพินิจในการเลือกกำหนดแนวเขตที่จะทำการก่อสร้างถนนและดำเนินการเวนคืนที่ดินอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความจำเป็น

^{๔-๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบทอดย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบทอดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ดังนั้น การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนขอให้พิจารณาจัดทำเส้นทางลัดจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยผ่านซอยศูนย์วิจัยเชื่อมต่อกับถนนพระรามเก้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาจราจร สำนักการโยธาจึงได้ทำการสำรวจและจัดทำแผนที่โดยกำหนดแนวเขตทางที่จะก่อสร้างถนนเชื่อมดังกล่าวไว้ ๓ แนวเขตทาง จากนั้นกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในวันดังกล่าวด้วย ผลของการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่กับถนนพระรามเก้า โดยกลุ่มผู้อาศัยในซอยศูนย์วิจัยได้เสนอแนวทางเลือกที่ ๒ จากปลายซอยศูนย์วิจัย ๕ สร้างสะพานข้ามคลองสามเสนเชื่อมกับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดเกิดจากผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ก. จึงควรแก้ไขปัญหาในซอยศูนย์วิจัย ๕ ซึ่งเป็นซอยทางเข้าโรงพยาบาลโดยตรง สำหรับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันมีความสะดวกในการสัญจรอยู่แล้ว การก่อสร้างถนนจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปและมีมลภาวะเพิ่มขึ้น อีกทั้งเกรงว่าเงินค่าทดแทนการเวนคืนจะเป็นราคาต่ำ ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ... เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เสนอคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติในหลักการให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ... จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางลัดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ และยังเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนเป็นการเฉพาะรายการกำหนดแนวเขตที่จะก่อสร้างกว้างเกินความจำเป็น และไม่มีควมจำเป็นต้องเวนคืนเนื่องจากซอยศูนย์วิจัย ๕ เป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวมิได้เปิดให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฉบับดังกล่าว และให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑



พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่อนุมัติหลักการให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ...

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘๗^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับมาตรา ๖๘/๑^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาตรา ๓ บัญญัติว่า พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี และมาตรา ๖ บัญญัติว่า เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีส่วนกว้างสามสิบเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ โดยระบุเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ ในท้องที่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนที่แน่นอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอ อันเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนและวิธีการในการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยศูนย์วิจัย ๕ กับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเห็นได้ว่า

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

^{๑๑} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

มาตรา ๖๘/๑ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่นเดียวกับกรณีที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์



กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาและวัตถุประสงค์ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกานั้นแล้ว

นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนขอให้พิจารณาจัดทำเส้นทางลัดจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยผ่านซอยศูนย์วิจัยเชื่อมต่อกับถนนพระรามเก้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาจราจร กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาได้ทำการสำรวจและจัดทำแผนที่ปรากฏว่าแนวเขตทางที่จะก่อสร้างถนนเชื่อมมี ๓ แนว โดยก่อนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้มีการจัดทำแผนที่แนวเขตทางขนาดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและจัดทำเอกสารแผ่นพับแนะนำโครงการและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และได้ประสานสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง ประธานสภาเขตห้วยขวาง ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่จะเวนคืน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ และในวันรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้วย กรุงเทพมหานครได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการก่อสร้างทางดังกล่าว พร้อมกับได้จัดให้มีการตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๓๐ ราย โดยเห็นด้วยกับโครงการ จำนวน ๑๓๖ ราย ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ จำนวน ๙๔ ราย ผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ โดยกลุ่มผู้อาศัยในซอยศูนย์วิจัยได้เสนอแนวทางเลือกจากปลายซอยศูนย์วิจัย ๕ สร้างสะพานข้ามคลองสามเสนเชื่อมกับซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ ด้วยเหตุผลที่ว่า การจราจรที่ติดขัดเกิดจากการมาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ ควรแก้ไขปัญหาในซอยศูนย์วิจัย ๕ ซึ่งเป็นซอยทางเข้าโรงพยาบาลโดยตรง สำหรับประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า ปัจจุบันมีความสะดวกในการสัญจรอยู่แล้ว การก่อสร้างถนนจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป มีมลภาวะเพิ่มขึ้น และเกรงว่าเงินค่าทดแทนที่ได้รับจากการเวนคืนจะต่ำ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้นได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นว่า ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องการจราจร โครงการดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม แนวเขตการก่อสร้างไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำ ฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนในการก่อสร้าง การประกอบอาชีพ ความไม่สะดวกในการเดินทาง และความเป็นธรรมในการจ่ายค่าทดแทน เห็นควรหยุดและล้มเลิกโครงการทั้งหมด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครได้ให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกับโครงการดังกล่าวได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลในการดำเนินการ ตลอดจนได้รับฟัง



ความคิดเห็นของประชาชนมาโดยตลอด ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ นั้น ถือเป็นการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอันมีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในการดำเนินโครงการต่อไป ดังนั้น หากผลของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน กรุงเทพมหานครก็ต้องกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมก่อนเริ่มดำเนินการโครงการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อเท็จจริงยังฟังได้อีกว่า ในการกำหนดแนวที่จะก่อสร้าง หากทำถนนให้เป็นทางตรงจากปากซอยศูนย์วิจัย ๕ เมื่อข้ามคลองสามเสนไปจะตรงกับบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่ฝั่งถนนพระรามเก้าซึ่งต้องรื้อถอนทิ้งหลัง ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบมาก และเมื่อพิจารณาทางด้านข้างซึ่งเป็นซอยพระรามเก้า แยก ๑๘ ที่มีลักษณะเป็นทางอยู่แล้ว หากนำมาเชื่อมต่อกับซอยศูนย์วิจัย ๕ ประชาชนฝั่งถนนพระรามเก้าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ประกอบกับได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่กับถนนพระรามเก้า ซึ่งหากกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างถนนตามโครงการดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตฉบับพิพาทแล้ว นอกจากจะทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการใช้ทางเชื่อมดังกล่าวเป็นทางลัดผ่านเข้าออกระหว่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่กับถนนพระรามเก้าได้สะดวกแล้ว ยังทำให้ประชาชนผู้ที่จะมาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพได้รับความสะดวกด้วย ประกอบกับการก่อสร้างถนนตามโครงการนี้ กรุงเทพมหานครได้ออกแบบถนนให้มีความกว้างของแนวเขตทางตลอดสายทางประมาณ ๘ เมตร ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นตามสภาพเศรษฐกิจสังคมในการอยู่อาศัยร่วมกันของชุมชนเมือง และแม้การกำหนดแนวที่จะก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานครดังกล่าว อาจจะทำให้ผู้อาศัยอยู่ในซอยศูนย์วิจัยทั้งหมดซึ่งรวมถึงผู้พักอาศัยทั้งสองได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรติดขัดบ้างก็ตาม แต่ก็มีความเดือดร้อนตามสภาพของการอยู่อาศัยปกติทั่วไป ซึ่งมีได้มีผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจกำหนดแนวเขตที่จะก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้และได้มีการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนและวิธีการในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว รวมทั้งการใช้ดุลพินิจในการเลือกกำหนดแนวเขตที่จะทำการก่อสร้างถนนและดำเนินการเวนคืนที่ดินอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ดังนั้น การตราพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๑/๒๕๖๑)

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

เมื่อที่ดินที่ถูกเวนคืนมีสภาพเป็นถนนและตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่นตามกฎหมาย จึงเป็นที่ดินที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหลายคนตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผู้เป็นเจ้าของที่ดินสามมัยทรัพย์ของที่ดินดังกล่าว ย่อมเป็นผู้มีทรัพย์สินสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนเมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของที่ดินสามมัยทรัพย์ของที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนไปติดต่อขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนภายใน ๗๕ วัน จึงเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวโดยชอบแล้ว เมื่อปรากฏว่า ภายหลังพ้นกำหนดเวลาตามประกาศ ไม่มีเจ้าของที่ดินสามมัยทรัพย์ของที่ดินที่ถูกเวนคืนรายใดมาติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนจากเจ้าหน้าที่ กรณีต้องถือว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งระหว่างเจ้าของที่ดินสามมัยทรัพย์ของที่ดินที่ถูกเวนคืนกับผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกล่าว อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนไว้ก่อนตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว การที่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้มีหนังสือขอรับเงินค่าทดแทนจากเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าทดแทนให้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้ฟ้องคดีและผู้มีชื่อรวม ๔ คน ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๘ ตั้งอยู่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าวออกเป็น ๖๒ แปลง โดยคงให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๘ เป็นถนนภายในโครงการ โดยไม่ได้มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ



ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ขอแบ่งแยกถนนซอยในโครงการเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๖๔/๑๐ ตารางวา โดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีและนาย ว. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ต่อมา นาย ว. ถึงแก่ความตาย นาง ศ. ได้เข้าเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. หลังจากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับ โดยมี การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้ว่าการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ซึ่งที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทั้งแปลง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๕,๖๔๙,๙๓๑.๓๕ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีและนาง ศ. ไปตกลงทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนกับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีและนาง ศ. ไม่ได้ไปทำสัญญา ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ เป็นถนน และตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมการจัดสรรที่ดินแก่ที่ดินจัดสรรร่วมกันทุกแปลงตามข้อ ๓๐ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ จึงได้ปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ ไปติดต่อขอรับชำระหนี้หรือชดใช้จากเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒๗๑ ที่ถูกเวนคืนภายใน ๗๕ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผู้ใดมาติดต่อขอรับชำระหนี้หรือชดใช้จากเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงได้นำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขานนท์บุรี ในนามของผู้ฟ้องคดีและนาง ศ. ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ว. และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ศ. ไปรับเงินค่าทดแทน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำไปฝากไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีและนาง ศ. สามารถตกลงกับผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทน คือ เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ในฐานะผู้รับประโยชน์จากภาระจำยอมได้แล้วโดยมีสัญญา ประนีประนอมยอมความหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือถึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน ๕,๖๔๙,๙๓๑.๓๕ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำไปฝากไว้กับธนาคาร ออมสิน สาขานนท์บุรี ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์เป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุด

